刑事施設及び受刑者処遇法

e-Laws 法令データベース

第1章　総則

第1条

この法律は、刑事施設における被収容者の適正な収容を確保し、その人権を尊重しつつ、受刑者に対して改善更生の意欲を喚起し、社会に適応する能力を育成するための処遇を行い、もってその再犯を防止し、社会の安全と秩序の維持に資することを目的とする。

第2条

被収容者の処遇に当たっては、その人権を尊重し、年齢、性別、心身の状態その他個人の尊厳を害するような取扱いをしてはならない。

第3条

1　刑事施設は、刑務所、少年刑務所及び拘置所とする。

2　刑務所及び少年刑務所には拘禁刑の言渡しを受けた者を収容し、拘置所には主として未決拘禁者を収容する。

第4条

刑事施設は、法務大臣がこれを管理統括し、各施設に刑事施設の長（刑務所長又は拘置所長）を置く。

第5条

刑事施設に刑務官を置く。刑務官は、受刑者の保安警備、作業指導、教育処遇及び施設の秩序維持に任ずる。

第6条

刑事施設に人を収容するには、裁判書の謄本、指揮書その他法令に定める裁判若しくは令状の執行によらなければならない。

第7条

男子と女子は、別々の刑事施設に収容する。ただし、同一施設内に完全に区画された別個の施設がある場合はこの限りでない。

第8条

未決拘禁者と受刑者は、相互に接触しないよう厳格に分離して収容しなければならない。

第9条

二十歳未満の受刑者は、成人の受刑者と分離して少年刑務所又は専用区画に収容する。

第10条

各刑事施設に、地域住民及び有識者から成る刑事施設視察委員会を置き、施設運営の透明性を確保する。

第2章　収容手続及び居室管理

第11条

　刑事施設に新たに収容された者に対し、施設の規則、日課、権利及び義務を速やかに告知しなければならない。

第12条

　1　入所時において、凶器、不正品、毒劇物等の隠匿を防止するため、必要最小限度の身体検査を行う。

　2　女子の身体検査は、女子の刑務官が行わなければならない。

第13条

　入所後直ちに医師たる技官による精密な健康診断を行い、伝染病の有無及び心身の異常を診査する。

第14条

　被収容者が携帯してきた金銭及び物品は、施設において安全に領置保管しなければならない。

第15条

　被収容者の領置金は、所定の帳簿に記載し、本人の請求により日用品の購入等に使用させることができる。

第16条

　居室は、単独室及び共同室とする。

第17条

夜間においては、可能な限り単独室に収容することを原則とする。

第18条

共同室に収容する場合は、十分な床面積、通風及び採光を確保し、定員を超えて収容してはならない。

第19条

被収容者は、自己の居室及び衣類を常に清潔に保ち、整頓しなければならない。

第20条

不正品の所持又は脱獄の企てを防止するため、刑務官は随時居室内を点検捜索することができる。

第3章　衣食住及び保健衛生

第21条

　被収容者には、健康を維持し、かつ受刑作業に従事するのに必要な熱量及び栄養素を含む食事を給与する。

第22条

　衛生的な飲料水は、常に十分に供給されなければならない。

第23条

　気候及び季節に応じた清潔な衣類及び寝具を貸与する。

第24条

　未決拘禁者は、規律及び衛生に反しない限り、衣類及び飲食料品を自弁することができる。

第25条

　被収容者には、定期的に調髪及び入浴を行わせ、身体の清潔を保持させなければならない。

第26条

　被収容者には、健康維持のため、毎日屋外において少なくとも三十分以上の運動の機会を与えなければならない。

第27条

　被収容者が負傷し、又は疾病にかかったときは、施設内の医師による治療を受けさせ、必要に応じ外部病院に入院させる。

第28条

感染症患者が発生したときは、直ちに隔離収容し、病室の消毒その他徹底した感染防止措置をとる。

第29条

妊娠中又は出産直後の女子被収容者には、必要な特別の栄養及び医療上の配慮を施さなければならない。

第30条

被収容者が死亡したときは、検死を行った上で直ちに遺族に通知し、遺体を速やかに引き渡さなければならない。

第4章　受刑者の個別処遇及び作業

第31条

　受刑者の処遇は、その資質及び環境を科学的に調査判定し、個々の改善更生計画に基づいて行わなければならない。

第32条

　入所後、心理テスト、面接、経歴調査等を通じて、受刑者の性格及び再犯危険度を綿密に分類する。

第33条

　受刑者の改悛の状及び行状に応じ、四段階の処遇段階を設け、上位段階に進むにつれて制限を緩和し自治を認める。

第34条

　拘禁刑に処せられた受刑者には、改善指導の一環として刑務作業を行わせる。

第35条

　作業時間は、原則として一日につき八時間、一週につき四十時間を超えてはならない。

第36条

　釈放後の就職を容易にするため、溶接、情報処理、自動車整備等の公的資格を取得させる職業訓練を実施する。

第37条

　受刑者には、作業に従事した成績に応じ作業報奨金を算定し、釈放時にこれを支給する。

第38条

作業に起因して負傷し、又は身体に障害を残した受刑者に対し、相当の手当金を支給する。

第39条

民間企業からの受託作業を行う場合は、安全衛生基準を遵守し、不当な搾取があってはならない。

第40条

日曜日、国民の祝日その他政令で定める日は、受刑者に作業を行わせない。

第5章　改善指導、教科指導及び余暇活動

第41条

　受刑者に対し、犯罪の責任を自覚させ、被害者の心情を理解させるための特別指導プログラムを実施する。

第42条

　薬物使用受刑者に対しては、医学及び心理学に基づく専門的な依存離脱プログラムを受講させる。

第43条

　組織犯罪集団に所属していた受刑者に対し、社会復帰のための組織離脱支援及び更生指導を行う。

第44条

　性暴力受刑者に対しては、認知行動療法に基づく体系的な専門再犯防止教育を実施する。

第45条

　義務教育を修了していない受刑者又は基礎学力が不足する受刑者に対し、初等中等教育レベルの教科指導を行う。

第46条

　被収容者には、施設の図書室の利用を認め、また自己の費用で有益な図書雑誌を購入閲覧させることができる。

第47条

　被収容者の信教の自由はこれを保障する。希望者に対し、民間の教誨師による宗教的教誨を

受けさせることができる。

第48条

　社会情勢の把握及び情操の安定のため、休日及び余暇時間においてニュース放送等の視聴を許可する。

第49条

　健全な精神の涵養のため、定期的に運動会、文化作品展等の行事を施設内において開催する。

第50条

　模範受刑者による絵画、文芸、囲碁等の自主的サークル活動を奨励する。

第6章　外部交通（面会及び信書の発受）

第51条

被収容者は、親族その他の正当な関係者と面会することができる。

第52条

未決拘禁者と弁護人等との面会は、職員の立会いなく、自由に行われなければならない。

第53条

受刑者の面会には、施設の規律維持及び逃走防止のため、刑務官が立ち会うことができる。

第54条

面会の回数及び時間は、施設の保安に支障のない範囲において、処遇段階に応じ適正に定められる。

第55条

被収容者は、外部の者との間で信書を発信し、又は受信することができる。

第56条

被収容者と弁護人等との間で授受される信書については、原則としてその内容を検査してはならない。

第57条

逃走の謀議、証拠隠滅又は不正薬物の密輸を防止するため必要な限度において、信書を検査することができる。

第58条

犯罪の実行を教唆する記載等があるときは、その部分を抹消し、又は信書の送達を差し止めることができる。

第59条

緊急の家庭の事情等がある場合、受刑者に公衆電話又は暗号化端末による通話を許可することができる。

第60条

暴動、天災その他の非常事態が発生したときは、一時的に外部交通を制限又は停止することができる。

第7章　施設の規律、秩序維持及び戒具の使用

第61条

被収容者は、施設の保安及び衛生を保つため定められた遵守事項を厳格に守らなければならない。

第62条

被収容者は、職員に対する暴行脅迫、他の被収容者へのいじめ、賭博、不正品の授受及び脱獄の企てをしてはならない。

第63条

刑事施設において使用する戒具は、手錠、捕縄及び拘束衣の三種とする。

第64条

戒具は、被収容者が暴行若しくは自殺を企てるとき、又は護送中逃走のおそれがある場合に限り使用できる。

第65条

拘束衣は、自傷行為が極めて激しく他に制止の手段がない場合に限り、医師の意見を聴いて最長三時間使用できる。

第66条

1　大声で叫び、暴れ、又は器物を損壊して制止に従わない者は、保護室に一時収容することができる。

2　保護室収容の期間は、七十二時間を超えてはならない。

第67条

被収容者が職務命令に抵抗し、暴動を起こすときは、刑務官はこれを制圧するため最小限度の実力を行使できる。

第68条

警杖、催涙スプレー等の警備用具は、身の防護又は暴動鎮圧のため必要不可欠な場合に使用する。

第69条

刑務官は、受刑者が集団で凶器を携帯して脱獄を企て、又は職員の生命に急迫の危険がある場合に限り、けん銃等を使用できる。

第70条

地震、大火災等により施設が倒壊する急迫の危険があるときは、被収容者を一時的に施設外に避難開放できる。

第8章　反則行為及び懲罰手続

第71条

　被収容者が規律に違反した疑いがあるときは、事実関係について徹底した調査を行わなければならない。

第72条

　懲罰の手続に付された被収容者には、嫌疑事実を告知し、十分な自己弁解の機会を与えなければならない。

第73条

　懲罰の適否は、施設幹部で構成する懲罰委員会の慎重な審査を経なければならない。

第74条

　懲罰は、戒告、処遇段階の降格、作業報奨金の減額、書籍閲覧の一時停止及び三十日以内の閉居の五種とする。

第75条

　閉居に処せられた受刑者は、閉居室に収容し、作業を免除するが、健康を害さないよう毎日医師の診察を受けさせる。

第76条

　被収容者が重病にかかったとき、又は真摯な改悛を示したときは、懲罰の執行を停止し、又は免除することができる。

第77条

　体罰、食事の減量、暗室収容その他残虐な方法による懲罰は、絶対にしてはならない。

第78条

　懲罰手続に関するすべての供述録取書及び決定書は、永久記録として保存しなければならない。

第79条

　重大な懲罰を受けた被収容者が不服申立てのため弁護士と相談することを妨げてはならない。

第80条

　法務省は、全国の刑事施設における懲罰件数及びその内訳を毎年公表しなければならない。

第9章　不服申立て及び権利救済

第81条

　被収容者は、施設職員の言動又は処遇に関し、所長に対して直接口頭又は書面で苦情を申し出ることができる。

第82条

　被収容者は、法務省から巡回してくる監査官に対し、秘密を侵されることなく直接苦情を陳述できる。

第83条

　懲罰その他の処分に不服がある被収容者は、処分告知の日から三十日以内に法務大臣に対し審査請求をすることができる。

第84条

　苦情申出又は審査請求をしたことを理由として、被収容者に対していかなる差別や不利益な取扱いもしてはならない。

第85条

　施設内に、施設職員が開封できない視察委員会専用の密閉投書箱を設置しなければならない。

第86条

　法務大臣の裁決に不服があるときは、管轄裁判所に行政取消訴訟を提起することができる。

第87条

　職員の違法な職務行為により損害を受けた被収容者は、国家賠償法に基づく損害賠償を請求

できる。

第88条

　弁護士会又は公的人権委員会に対する申出書面は、内容の検閲を受けることなく無封で発送される。

第89条

　不服申立てに対する決定書には、必ず判断の具体的な理由を明記しなければならない。

第90条

　すべての不服申立ては、申立日から六十日以内に審査を完了し裁決しなければならない。

第10章　釈放、仮釈放及び更生保護連携

第91条

刑期が満了した受刑者は、満了の日の午前中に釈放しなければならない。

第92条

有期の拘禁刑は三分の一、無期の拘禁刑は十年を経過した後、改悛の状が顕著であるときは、所長は仮釈放の審査を申請できる。

第93条

所長は、保護観察所及び更生保護委員会と連携し、受刑者の釈放後の帰住先、就労先を事前に確保する。

第94条

釈放予定者に対し、社会復帰のためのマナー、公的手続、金銭管理等に関する集中プログラムを実施する。

第95条

釈放される者が旅費又は衣類を持たないときは、国庫から相当の旅費及び衣類を給与しなければならない。

第96条

生命の危機にある受刑者については、刑の執行停止の手続を迅速に執り行い、外部医療機関に引き渡す。

第97条

釈放予定者と担当保護司との事前面接を施設内において積極的に設定する。

第98条

刑期の満了又は仮釈放により出所する者に対し、正式な釈放証明書を交付する。

第99条

保護観察所に対し、受刑中の性格特性及び指導経過を記した更生カルテを遅滞なく引き継ぐ。

第100条

引受人のない釈放者については、民間の更生保護施設への一時収容を手配し、野宿転落を防止する。

第11章　罰則

第101条

　正当な理由がないのに、刑事施設内に不正な凶器、薬物、金銭又は通信機器を持ち込んだ者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第102条

　刑務官が被収容者又はその関係者から賄賂を受け取り、不正な便宜を図ったときは、五年以下の拘禁刑に処する。

第103条

　被収容者の看守に従事する者が被収容者を逃走させたときは、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。

第104条

　刑務官が被収容者に対し暴行又は陵虐の行為をしたときは、刑法の定めるところにより厳罰に処する。

第105条

　刑事施設の敷地境界外から物品を投げ入れ、又は通信を妨害した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。